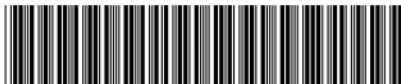




100022



发文日：

2025 年 02 月 28 日

申请号或专利号：200680025545.1

发文序号：2025022501507110

案件编号：4W118408

发明创造名称：二芳基乙内酰脲化合物

专利权人：加利福尼亚大学董事会

无效宣告请求人：齐鲁制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 582014 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 11 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：侯曜

主审员：吴红权

参审员：费嘉



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 582014 号)

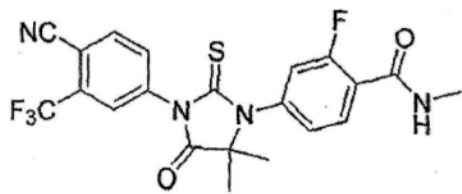
案件编号	第 4W118408 号
决定日	2025 年 02 月 18 日
发明创造名称	二芳基乙内酰脲化合物
国际主分类号	A61K31/4184
无效宣告请求人	齐鲁制药有限公司
专利权人	加利福尼亚大学董事会
专利号	200680025545.1
国际申请日	2006 年 03 月 29 日
最早优先权日	2005 年 05 月 13 日
授权公告日	2012 年 04 月 18 日
无效宣告请求日	2024 年 07 月 05 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款、专利法第 26 条第 3 款、专利法实施细则第 20 条第 1 款
决定要点： 除非确有证据表明在国外会议上以演示文稿形式演示的内容已在申请日（有优先权日的指优先权日）之前在国内出现过，或者已存在于正式公布的会议记录中，否则，对于申请日（有优先权日的指优先权日）在 2006 年 7 月 1 日前的申请，该演示文稿形式的内容不属于出版物形式公开的现有技术。	

一、案由

本专利的专利号为 200680025545.1，最早优先权日为 2005 年 05 月 13 日，申请日为 2006 年 03 月 29 日，授权公告日为 2012 年 04 月 18 日，专利权人为加利福尼亚大学董事会。

在本专利的在先无效宣告请求案中，专利权人于 2018 年 05 月 03 日提交以下修改后的权利要求书：

“1. 具有下式的化合物：



2. 药物组合物,其包括治疗有效量的根据权利要求 1 的化合物或其可药用盐,以及可药用载体或稀释剂。

3. 权利要求 2 的药物组合物在制备用于治疗前列腺癌的药物中的用途。

4. 权利要求 3 的用途,其中将所述组合物以从大约 0.001mg 每千克体重每天至大约 100mg 每千克体重每天范围的化合物剂量给药。

5. 权利要求 3 的用途,其中将所述组合物以从大约 0.01mg 每千克体重每天至大约 100mg 每千克体重每天范围的化合物剂量给药。

6. 权利要求 3 的用途,其中将所述组合物以从大约 0.1mg 每千克体重每天至大约 100mg 每千克体重每天的范围的化合物剂量给药。”

请求人于 2024 年 07 月 05 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 4-6 不清楚、不简要，权利要求 1-6 不具备创造性，请求宣告本专利权利要求 1-6 无效，同时提交了如下证据：

证据 1-1：国家知识产权局作出的第 37674 号无效宣告请求审查决定书；

证据 1-2：最高人民法院作出的（2022）最高法知行终 287 号行政判决书；

证据 2：2005 年 09 月 29 日至 10 月 01 日，本专利第一发明人查尔斯·L·索耶斯（Charles·L·Sawyers）（下称索耶斯）在美国前列腺癌基金会科学会议（Prostate Cancer Foundation Scientific Retreat）（下称 2005 年美国前列腺癌研讨会）上的演讲内容，以及美国专利商标局对专利权人在本专利的美国同族审查过程中，通过信息披露声明（下称 IDS）程序提交以上演讲内容出具的证明文件；

证据 3-1：前列腺癌基金会网站（www.pcf.org）关于其年度科学会议的介绍；

证据 3-2：前列腺癌基金会 2005 年的年度报告；

证据 3-3：前列腺癌基金会 2008、2023 年度科学会议的报告；

证据 3-4：美国加利福尼亚大学旧金山分校关于 2022 年前列腺癌基金会科学会议的通知；

证据 3-5：索耶斯的个人简历；

证据 3-6：Medivation 公司与 Aragon 药物公司、加利福尼亚大学董事会的诉讼文件；

证据 3-7：本专利欧洲同族专利（分案）授权公告文本及其异议请求表格、正文及证据 D13；

证据 3-8：欧洲专利局针对本专利欧洲同族专利（分案）作出的异议决定；

证据 4：公开号为 WO2006028226A1 的 PCT 专利申请国际公开文本及其译文，公开日为 2006 年 03 月 16 日；

证据 5：公开号为 US5411981A 的美国专利申请公开文本及其译文，公开日为 1995 年 05 月 02 日；

证据 6：公告号为 US6087509A 的美国专利公告文本，公开日为 2000 年 07 月 11 日；

证据 7：Michael E. Jung 等, Structure-Activity Relationship for Thiohydantoin Androgen Receptor Antagonists for Castration-Resistant Prostate Cancer (CRPC), J. Med. Chem., 2010, 53, 2779-2796, 公开日为 2010 年 03 月 10 日。

请求人主张：(1) 权利要求 4-6 不清楚、不简要，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。(2) 权利要求 1-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。关于权利要求 1 的创造性，请求人的证据使用方式为：① 证据 2，证据 2 与公知常识；② 证据 2 与证据 4 的结合，证据 2、证据 4 与公知常识的结合；③ 证据 2 与证据 5 的结合，证据 2、证据 5 与公知常识的结合；④ 证据 2 与证据 6 的结合，证据 2、证据 6 与公知常识的结合；⑤ 证据 2、证据 4 与证据 5 的结合，证据 2、证据 4 与证据 6 的结合，证据 2 与证据 4-6 的结合，或上述结合方式进一步与公知常识的结合。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 07 月 16 日受理了上述无效宣告请求并于 2024 年 07 月 18 日将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2024 年 08 月 05 日提交了无效宣告请求补充理由及以下证据（证据编号续前），同时提交了证据 I-1、2、3-1 至 3-3、3-5 至 3-8、5、6、7 的中文译文：

证据 8：公开号为 WO2005099693A2、公开日为 2005 年 10 月 27 日的 PCT 专利申请国际公开文本及其中文译文；

证据 9：宋建星等，抗雄激素药 Nilutamide，《国外医药.合成药.生化药.制剂分册》，1989 年，第 5 期，第 298-299 页。

请求人进一步补充如下理由：本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 09 月 02 日提交了意见陈述书，同时提交了如下反证：

反证 1-1：北京知识产权法院作出的（2020）京 73 行初 5353 号判决书；

反证 1-2：最高人民法院作出的（2022）最高法知行终 287 号判决书；

反证 2：北京知识产权法院作出的（2020）京 73 行初 7080 号判决；反证 1-1、1-2 和 2 拟证明证据 4、5、6 没有教导恩扎鲁胺；

反证 3：何亚利博士的声明节选及相关中文译文；

反证 4：辉源生物提供的大鼠体内实验的补充实验数据报告，拟证明证据 4 中的化合物 31 和化合物 41 在体内实验中不能缩小肿瘤大小；

反证 5：针对美国同族专利于 2009 年 10 月 09 日与 IDS 表格一起提交的信函，拟证明提交 IDS 不代表专利权人承认该文件为现有技术。

专利权人认为：(1)证据 2 不是适格的现有技术，提交 IDS 并不意味着证据 2 是现有技术，请求人没有提供证据证明演示资料中的内容在申请日前确实是可公开获取的，提交 IDS 并不意味着专利权人承认该文件为现有技术，本案中没有其他证据证明该演示资料在本专利申请日前已公开，仅凭 IDS 的提交就判定该演示资料为现有技术不正确。(2)请求人未提交证据证明演示资料中的内容可以公开获得。请求人未证明索耶斯的演讲报告在专利申请日之前公开或处于非保密的状态。据专利权人所知，尚不清楚索耶斯是否在该报告中展示了包括化合物 162 在内的任何化合物结构。化合物 162 不是适格的最接近现有技术，专利权人也不同意化合物 162 是最接近的现有技术。(3)恩扎鲁胺与化合物 162 相比，化合物 162 在硫代乙内酰脲环上具有另一个环结构环丁基，而恩扎鲁胺在该位置是偕二甲基。化合物 37 和化合物 131 在右侧苯环上与恩扎鲁胺有进一步的结构差异。本专利的技术问题是提供一种特别有利于用作 AR 拮抗剂以及作为激素难治性前列腺癌的治疗剂且优于比卡鲁胺的化合物。(4)证据 2 没有给出将环丁基替换为偕二甲基来进行结构改变的教导。为解决上述技术问题，本领域技术人员不会有成功的合理预期去参考证据 2 的 RU59063，证据 2 明确指出 RU59063 在激素敏感细胞系试验中并不优于比卡鲁胺（见演示资料第 8 页），故当面对提供一种作为激素难治性前列腺癌的治疗剂的化合物时，本领域技术人员不会有动机参考显示出激动剂活性的 RU59063。化合物 37、化合物 131 和化合物 162 在 R₁/R₂ 位置均具有环丁基，这表明环丁基对于证据 2 中与 AR 的相互作用很重要。证据 2 中的整体 SAR 教导环丁基对于获得优选活性至关重要，并教导不要用偕二甲基替换环丁基。AR 领域的 SAR 是高度敏感的。证据 2 中化合物 7 与化合物 37 的比较结果显示化合物 7 比化合物 37 差。(5)证据 4、5、6 未教导恩扎鲁胺。

合议组于 2024 年 09 月 12 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2024 年 10 月 09 日举行口头审理。

请求人于 2024 年 10 月 08 日提交如下补充证据：

证据 10：萨梅迪·奥克在 2005 年美国前列腺癌会议上提交的论文摘要及其中文译文；

证据 11：美国专利法对 IDS 的规定及其中文译文；

证据 12：美国专利法对现有技术的定义及其中文译文；

证据 13：本专利优先权 US60/680,835 及其中文译文；

证据 14：本专利优先权 US60/750,351 及其中文译文；

证据 15：本专利优先权 US60/756,552 及其中文译文。

请求人主张：证据 10 为证据 2 中编号为 C142，本专利发明人萨梅迪·奥克于 2005 年美国前列腺癌会议上提交的论文摘要，其与证据 2、证据 3-6 相互印证，证明其披露的化合物已构成专利法意义上的现有技术。证据 11、证据 12 分别涉及美国专利法对 IDS 的规定和对现有技术的定义，表明专利权人关于“证据 2 不构成中国专利法意义上的现有技术”的主张不能成立。证据 13-15 分别为本专利的优先权文件，表明本专利的

发明人也认为证据 2 中 R_1 和 R_2 可以选择烷基或合并形成环烷基，两者可以相互替代以获得相近的活性。

专利权人于 2024 年 10 月 08 日提交如下补充证据：

反证 6：辉源生物提供的针对证据 8 化合物 5 的补充实验数据报告，及其中文译文。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组将请求人提交的反证 10-15 当庭转送给专利权人，将专利权人提交的反证 6 当庭转送给请求人。

(1) 双方一致确认：以前述权利要求 1-6 作为本次无效宣告请求审查的文本；本专利中的三项优先权均不成立。

(2) 请求人确认无效宣告请求理由为：权利要求 1-6 在说明书中公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 4-6 不清楚、不简要，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定；权利要求 1-6 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

(3) 请求人评述权利要求 1-6 的创造性使用：①证据 2，证据 2 与公知常识；②证据 2 与证据 4 的结合，证据 2、证据 4 与公知常识的结合；③证据 2 与证据 5 的结合，证据 2、证据 5 与公知常识的结合；④证据 2 与证据 6 的结合，证据 2、证据 6 与公知常识的结合。放弃第⑤组证据的结合方式。

(4) 专利权人放弃反证 3 作为证据。专利权人对请求人提交的证据 1-15 的真实性和译文准确性均予以认可。专利权人主张证据 7 在本专利申请日之后，不属于现有技术。专利权人不认可证据 2 的公开性，主张证据 2 不是专利法意义上的现有技术。主张证据 10-15 不是针对专利权人在第一次答复意见中的证据所提交的进一步的反证，证据 10-15 举证超期，不应予以接受。专利权人提交反证 6 的补充实验数据的目的是为了证明化合物 162' 比证据 8 的化合物 5 的体内效果，表明本专利的化合物 162' 具有更好的高拮抗低激动活性。

(5) 专利权人确认本专利说明书针对化合物 162' 做的是体外实验，未做体内实验。确认在本专利进入中国国家阶段时未要求新颖性宽限期。专利权人确认索耶斯在会议上做过口头报告，主张索耶斯与专利权人有纠纷，故具体内容无法核实。

(6) 请求人主张系针对反证 5 提交的证据 10-15。证据 11 和 12 是美国专利法中 IDS 的规定和现有技术的规定。请求人对专利权人提交的反证 4 和反证 6 的关联性不予认可。请求人主张反证 6 中的补充实验系本专利说明书未涉及的内容，不应予以接受。请求人主张证据 2 构成出版物公开或以其他方式公开。主张化合物 162' 分子结构在 2006 年 01 月 04 日才研发出来，在 2006 年 3 月提交的申请。

(7) 请求人确认化合物 162' 取得了高拮抗低激动的技术效果，认为化合物 162 和化合物 162' 在本专利中被归为 1 类，认可 1 类化合物在治疗前列腺癌比比卡鲁胺好。

请求人和专利权人在口头审理后各自提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

双方当事人本次口头审理当庭均确认本次无效宣告请求针对的权利要求为2018年05月03日提交的上述权利要求1-6。专利权人于2024年10月11日补充提交了权利要求书的全文修改替换页，修改后的内容与之一致，即相对于本专利授权公告的权利要求书，删除了权利要求1、2和4，该修改方式系对权利要求的删除，且双方一致同意，故本无效宣告请求审查决定所依据的权利要求书为专利权人于2024年10月11日提交的权利要求1-6及授权公告的其他文本。

2、证据认定

专利权人对请求人提交的证据1-15的真实性予以确认。在此基础上，合议组对证据1-15的真实性予以确认。专利权人主张证据10-15超出举证期限，对此，合议组将在理由部分视情况需要对证据10-15的举证期限予以表态。

专利权人放弃反证3。请求人对反证1-2、4-5的真实性予以认可。在此基础上，合议组对反证1-2、4-5的真实性予以确认。请求人对反证4和反证6的关联性不认可，对此，合议组将在理由部分视情况需要对反证4和反证6的关联性予以表态。

3、法律适用

本专利为根据专利合作条约（PCT）提出的国际申请进入中国国家阶段的申请，本专利的国际申请日为2006年03月29日，当时生效的是2000年修正的专利法及2001年修订的专利法实施细则，故本专利的无效宣告请求审查依据2000年修正的专利法及2001年修订的专利法实施细则进行。另外，根据专利审查指南（2006）“施行修订后审查指南的过渡办法”中的规定，“2006年7月1日之前提出的专利申请和根据该申请授予的专利权，除以下规定的事项之外，自2006年7月1日起也适用修订后的审查指南的规定。”根据以上规定，本案应当适用专利审查指南（2006）。

4、专利法第22条第3款

2000年修正的专利法第22条第3款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

综合请求人的主张和专利权人的意见，合议组认为，本案关于创造性的争议焦点：（一）证据2的内容是否已在2005年美国前列腺癌研讨会上所公开；（二）证据2的内容是否构成专利法意义上的现有技术；（三）化合物162'是否具备创造性。

（一）关于证据2的内容是否已在2005年美国前列腺癌研讨会上所公开

根据专利审查指南（2006）的相关规定，无效宣告程序中有关证据的各种问题，适用专利审查指南的规定，专利审查指南没有规定的，可参照人民法院民事诉讼中的相关规定。在依据前述规定无法确定举证责任承担时，合议组可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人的举证能力以及待证事实发生的盖然性等因素确定举证责任的承担。对负有举证证明责任的当事人提供的证据，经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。

证据 2 的内容为本专利发明人之一索耶斯在 2005 年美国前列腺癌研讨会作的报告及其相关部分的中文译文。证据 2 中的报告内容由本专利的同族美国专利申请 11/433829 的申请人于 2009 年 10 月 09 日以 IDS 的形式提交于美国专利商标局。证据 2 的第 19 页即为专利权人提交该报告文件时一并提交的信息清单。该报告文件在该清单中列于非专利文献文件的表格中，引用编号为 C141。其右栏中公开了日期为 2005 年 09 月 29 日至 10 月 01 日。请求人还提交了证据 3-1 至证据 3-8，佐证证据 2 在 2005 年美国前列腺癌会议召开时，演讲内容已处于公众所知的状态。

专利权人辩称：（1）提交 IDS 不代表该文件当然属于现有技术或者专利权人承认该文件属于现有技术，并为此提交了反证 5 及其中文译文。（2）请求人并没有提供任何证据证明索耶斯的演示资料在本专利申请日之前已处于公开或处于非保密的状态。专利权人尚不清楚索耶斯是否在该报告中展示了包括化合物 162 在内的任何化合物结构。

对此，合议组认为，首先，反证 5 仅能表明不是向美国专利商标局提交的所有 IDS 文件都必然是现有技术，即仅提交 IDS 的行为不代表该文件当然属于现有技术，但反证 5 本身并不能证明本案的证据 2 不属于现有技术。其次，在无效宣告请求审查程序中，双方当事人都有义务遵循诚实信用原则。证据 2 的内容是否由索耶斯在 2005 年美国前列腺癌研讨会上展示过是一个客观事实。鉴于证据 2 的内容为本专利发明人索耶斯做的演示文稿，演示者与专利权人存在关联关系，相比请求人，专利权人离该客观事实的真伪更接近，专利权人具备进一步证实该客观事实真伪的能力；且专利权人在本专利的同族申请中已经向美国专利商标局提交过该份证据。综合请求人提交的证据 3-1 至证据 3-8，结合证据 2 的具体内容，可证明证据 2 中的报告被公开存在高度盖然性。在无法查清证据 2 具体哪天被公开的情况下，证据 2 的公开日确定为该会议的最后一日，即 2005 年 10 月 01 日。专利权人既提交相反的证据来反驳请求人的观点，例如提交证据证明索耶斯并未出席 2005 年美国前列腺癌研讨会，或者提交证据证明索耶斯虽在该次会议上进行了文稿内容的展示，但所展示的文稿内容与证据 2 完全不同；也没有提交相应的证据表明所展示的文稿内容为“内部资料”“内部发行”等属于保密的内容，或者提交相应的证据表明 2005 年美国前列腺癌研讨会上与会者有保密要求。结合 2005 年美国前列腺癌研讨会的会议性质及本案 IDS 的具体内容，请求人提交的证据已经足以使合议组确信，证据 2 的内容在 2005 年美国前列腺癌研讨会上被公开具有高度可能性。

（二）关于证据 2 的内容是否构成专利法意义上的现有技术

2001 年修订的专利法实施细则第 30 条规定，专利法第 22 条第 3 款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。

专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得出的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性的技术知识的内容。现有技术的地域界限视具体的公开方式而确定。根据专利审查指南（2006）中的规定，以出版物方式公开的，该地域指

全世界范围；以使用方式公开和以其他方式公开的，则仅限于国内。专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明其发表者或出版者以及公开发表或出版时间。

请求人主张：证据 2 构成出版物公开或以其他方式公开。证据 2 为自美国专利商标局调取的 IDS 文件，具体内容为 2005 年 09 月 29 日至 10 月 01 日，本专利第一发明人索耶斯在前列腺癌会议上的演讲内容。首先，证据 2 第 C141 项的说明为“索耶斯在前列腺癌会议上的报告”，且专利权人也确认，索耶斯参加了该会议并做了报告发言，依据一般的惯例，会议报告发言的同时，该演示文稿应该至少是随报告同时予以展示的；故该演示文稿的会议资料已经在会议现场通过播放的形式予以展示，该展示播放的形式即为独立存在的传播载体，并不依赖也未依赖于索耶斯的口头报告。请求人还主张证据 3-1 至证据 3-8 中的任一篇或两篇以上的组合可以证明，在 2005 年美国前列腺癌研讨会召开时，与会者的演讲内容已处于“为公众所知”的状态。

专利权人则认为：正式公布的会议记录或者技术报告是指记录或报告必须以会议论文集的形式印刷出版，然而请求人完全没有提出任何证据。2005 年美国前列腺癌基金会并没有发表任何关于会议内容的报告，更不用说发表了证据 2。如果请求人主张演讲报告已经打印出来并在会议期间分发，应承担举证责任。IDS 中提交的证据 2 显然不是打印版，而是电子版。在没有任何证据证明证据 2 在会议上被印刷出来并分发的情况下，请求人的主张无法成立。证据 2 即使假定其确实在会议中被公开，也应被视为以其他方式为公众所知的公开，其发生在美国，而非中国。因此，根据 2001 年修订的专利法实施细则第 30 条，证据 2 不应被视为符合专利法意义的现有技术。

对此，合议组认为，证据 2 的内容为本专利发明人之一索耶斯在 2005 年美国前列腺癌研讨会上作的报告及其相关部分的中文译文。证据 2 中的报告(即第 1-18 页)由本专利的同族美国专利申请 11/433829 的申请人于 2009 年 10 月 09 日以信息披露声明 (IDS) 的形式提交于美国专利商标局。证据 2 的第 19 页即为专利权人提交该报告文件时一并提交的信息清单。该报告文件在该清单中列于非专利文献文件的表格中，引用编号为 C141。其右栏中公开了日期为 2005 年 09 月 29 日至 10 月 01 日。

综合双方的主张，双方在此问题上争议的焦点实质在于证据 2 的内容公开是否属于出版物公开。对此，合议组认为：

第一，虽然专利审查指南（2006）将原属于专利审查指南（2001）“以其他方式公开”这一部分的内容“其他还包括公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料，如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等”整体挪移到了“使用公开”部分，但无论是“使用公开”还是“以其他方式公开”，专利审查指南（2006）的地域范围均限于国内。

第二，从索耶斯在 2005 年美国前列腺癌研讨会上的行为性质看，其更接近于专利审查指南（2006）规定的“使用公开”部分的“包括公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资料及直观资料，如招贴画、图纸、照片、模型、样本、样品等”，而非接近于“出版物公开”。理由为：演示文稿实质上是包含文本、图片、图表、视频和其他多媒体元素的幻灯片，在演示过程中提供直观和生动的视觉支持。演示文稿通常在投影仪

或计算机上进行演示。索耶斯以演示文稿的形式在 2005 年美国前列腺癌研讨会上展示了证据 2 的内容，该文稿演示的过程可类比于以招贴画、图纸等形式在会场上演示，或者类比于招贴画、图纸等形式在橱窗中展示，与会者可通过阅览知晓演示文稿中呈现的内容，包括化合物 162 的化学结构及其相关内容。请求人并没有提供进一步的证据证明索耶斯向与会者散发了装订成册的会议报告，或者提供相应的证据证明在本专利国际申请日前存在正式公布的会议记录，因此，请求人所举证据尚不足以认定证据 2 的形式符合专利审查指南（2006）中关于出版物公开的定义及所列举情形。

综上，在专利审查指南（2006）没有直接对在国外会议上以文稿形式演示的行为明确归为出版物公开的情况下，合议组在综合考量上述理由后认为：证据 2 的内容在本专利国际申请日时不属于出版物公开，不构成专利法意义上的现有技术。

请求人主张：2005 年美国前列腺癌研讨会中还展示了海报，该海报的内容中公开了化合物 162 的结构及相关信息。对此，合议组认为：海报与招贴画的公开形式类似，海报形式的公开尚不能归为出版物形式的公开。

请求人还主张：化合物 162 的结构也被本专利的另一发明人萨梅迪·奥克在 2005 年美国前列腺癌会议中以摘要的形式公开，并为此提交了证据 10。对此，经合议组核实，证据 10 的中文译文中并无化合物 162 的结构及相关信息，故对于请求人的该点理由，不予支持。

请求人进一步主张：证据 2 以“出版物”的方式被公开存在高度盖然性，在请求人尽力举证的情况下，应当将举证责任转移给专利权人，专利权人有义务对证据 2 的公开内容和公开形式予以澄清，否则应由专利权人承担举证不能的不利后果。对此，合议组认为：根据在案证据，索耶斯以演示文稿的形式在 2005 年美国前列腺癌会议中展示了证据 2 的内容存在高度可能性，可以认定证据 2 的内容在 2005 年美国前列腺癌会议中已经被公开，至于证据 2 的公开形式是否属于出版物公开还是其他形式的公开，属于合议组依据法律及行政规章规定进行法律适用的范畴，如上分析，以演示文稿的形式在会议上公开可类比于以招贴画、图纸等的形式在会场上演示，按照专利审查指南（2006）中的相关规定，应将证据 2 的公开确定为使用形式的公开，其地域限于国内。

请求人进一步主张：2001 年修订的专利法实施细则中未对以其他方式公开作出地域限制，故以其他方式公开不应局限于国内。专利审查指南是部门规章，随着科技的发展，出版物公开和非出版物公开的界限越来越模糊，将非出版物公开的现有技术限定在国内没有实际意义，会损害公众的合法权益，不利于企业的公平竞争。

对此，合议组认为：不可否认，在 2005 年，照相、电子邮件、互联网等技术已普及，在会议内容不保密的情况下，只要演示文稿内容在会议上展示，客观上与会者是通过照相、电子邮件等，利用互联网技术在全球范围内传播。但相对于技术发展而言，相关法律及行政规章的制定会存在相对滞后性。对于本案的情形，应当适用当时生效的法律及相关行政规章。如果有新证据证明索耶斯展示的相关文稿内容确已在本专利国际

申请日之前在国内出现过，或者在本专利国际申请日前已存在于正式公布的会议记录中，则请求人可另提新的无效宣告请求。

请求人所举其他证据亦不能证明证据 2 属于出版物公开。

（三）关于化合物 162' 是否具备创造性

在证据 2 不构成专利法意义上的现有技术的情况下，请求人以证据 2 作为最接近的现有技术并进一步结合其他证据及公知常识，主张本专利权利要求 1-6 不具备创造性的无效理由均不成立。因此，本决定对请求人仅用于创造性的证据不再予以评述。

5、专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

请求人关于本专利不符合专利法第 26 条第 3 款规定的无效理由主要系说明书对化合物 162' 及其他化合物的活性数据含糊不清，导致本领域技术人员无法确认其技术效果。对此，合议组认为，本专利权利要求 1 的化合物 162' 在说明书中进行了制备、表征。此外，（2022）最高法知行终 287 号行政判决认定，“本领域技术人员根据本专利说明书的记载和针对恩杂鲁胺以及其他化合物描述的数据等整体公开内容，能够确信恩杂鲁胺属于 1 类化合物的技术效果的存在。”故本专利权利要求 1 的技术方案亦取得了相应的技术效果，请求人关于本专利不符合专利法第 26 条第 3 款的规定的无效理由不成立。

6、专利法实施细则第 20 条第 1 款

专利法实施细则第 20 条第 1 款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

请求人主张：权利要求 4-6 中出现的“约”以及权利要求 4-6 的附加技术特征对制药用途不具有限定作用，故本专利权利要求 4-6 不清楚，亦不简要，不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定。

对此，合议组认为，从属权利要求 4-6 中的附加技术特征的含义对本领域技术人员而言是清楚的，权利要求 4-6 中出现的“约”不会导致保护范围不清楚。根据专利审查指南（2006）的相关规定，给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征对于制药用途主题是否有限定作用，要考察其对制药过程是否有实质影响。权利要求 4-6 之间的含义不构成重复，且请求人未举证或者充分理由说明给药剂量特征如何不实质影响权利要求主题的情况下，对请求人的该无效理由，合议组不予支持。

综上，请求人的无效宣告请求理由均不成立。鉴于此，本决定对专利权人提交的反证不再予以评述。

在上述事实和理由的基础上，合议组作出如下无效宣告请求审查决定。

三、决定

在专利权人于 2024 年 10 月 11 日提交的权利要求第 1-6 项基础上，维持 200680025545.1 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：侯曜
主审员：吴红权
参审员：费嘉

